

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Вариант № 7

Выполнил(а): _____

Жуков Г.М.

(Фамилия И.О. студента)

ИУ10-39

(Индекс группы)

Проверил(а): _____

Городилова Ю.Л.

(Фамилия И.О. преподавателя)

Ссылка на решение суда: https://sudact.ru/regular/doc/DOLMASM73uV/

ЗАЧТЕНО / НЕ ЗАЧТЕНО_____

Москва, 2026

Анализ судебного акта (Вариант 7: «О создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, когда это деяние повлекло тяжкие последствия»)

1. Источник – информационный ресурс, на котором размещен судебный акт.

Судебный акт найден на интернет-ресурсе «СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ» (раздел «Суды общей юрисдикции»; поиск выполнен через страницу судебной практики по ст. 273 УК РФ).

2. Ссылка на судебный акт в сети Интернет.

https://sudact.ru/regular/doc/DOLMASM73uV/ (Приговор № 1-28/2026 (1-311/2025), УИД 26RS0001-01-2024-005712-42).

3. Суд, рассматривавший дело, дата вынесения судебного акта.

Промышленный районный суд г. Ставрополя (Ставропольский край), судья Рудакова Е.В. Приговор вынесен 29 января 2026 года (такая дата указана в тексте приговора; в карточке документа на сайте СудАкт он датирован 28 января 2026 года).

4. Вид правонарушения.

Уголовное преступление в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), предусмотренное ч. 3 ст. 273 УК РФ – создание и использование вредоносных компьютерных программ, повлекшие тяжкие последствия. Санкция части 3 предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, поэтому в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ деяние относится к категории тяжких преступлений. Одновременно подсудимому вменялось мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); в настоящей работе анализируется эпизод по ч. 3 ст. 273 УК РФ.

5. Описание фабулы дела.

Не позднее осени 2014 года организатор преступного сообщества, имевший опыт работы в компаниях, торгующих моторным топливом, наладил

хищение топлива у клиентов автозаправочных станций сети «ЛУКОЙЛ» с помощью специально созданного программно-аппаратного комплекса, который отпускал меньше бензина, чем показывали колонка и система учета. К ноябрю 2016 года он решил распространить эту схему на АЗС АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» и договорился о совместных действиях с региональным управляющим этой компании, руководившим несколькими заправками в районе Кавказских Минеральных Вод; именно этот управляющий стал подсудимым по рассматриваемому делу. Они поделили роли: организатор брал на себя разработку нового комплекса «SF-Роснефть» и его обслуживание, а управляющий – доступ к оборудованию заправочного комплекса, использование программ для недолива и сбыт «сэкономленного» топлива за наличные. Управляющий привлек подчиненного ему менеджера заправки, который должен был допускать программистов к оборудованию, предоставить служебный ноутбук и вовлечь в схему операторов. Организатор, в свою очередь, подключил программиста-разработчика и сервисного инженера, так что сложилась организованная группа с жестким распределением ролей, учетом похищенного и распределением выручки. Участники соблюдали конспирацию: переписывались в мессенджерах с автоматическим удалением сообщений, обновляли и обслуживали программы только ночью или удаленно через Интернет, а для проверки работоспособности отлаживали программы на самодельных макетах топливораздаточных колонок. Разработчик написал исходные тексты и создал неоригинальную прошивку плат электронных счетчиков колонок «Adast V-line H 460x», а также утилиты и сервер для ее настройки и активации. Прошивка выдавала себя за оригинальную и корректно отпускала контрольные («честные») дозы, поэтому метрологические проверки недолива не выявляли. Сервисный инженер установил компоненты комплекса в оборудование АЗК и в ноутбук менеджера, а разработчик по указаниям подсудимого задал параметры работы – недолив 6,5 % объема дозы при отпуске до 40 литров с рядом исключений. Менеджер, используя ноутбук и

электронный USB-ключ, включал недолив при продаже бензина АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельного топлива, а часть топлива продавал в обход кассы за наличные, передавая деньги подсудимому для раздела; операторам выплачивалось вознаграждение. При угрозе проверки операторы отключали питание колонок и не сообщали о схеме в правоохранительные органы. В итоге у клиентов заправки было похищено не менее 137 110,67 литра топлива на сумму 5 207 340,62 рубля, причем пострадали 14 организаций (в том числе государственные учреждения, санатории и предприятия) и неопределенный круг граждан. Комиссия экспертов признала прошивку заведомо предназначенной для несанкционированной модификации компьютерной информации (электрических сигналов датчика импульсов колонки) и для нейтрализации средств защиты (визуального контроля оригинальности и целостности прошивки). Суд счел, что наступили тяжкие последствия: особо крупный ущерб значительному числу клиентов и угроза аварий на взрывопожароопасных объектах из-за доступа посторонних к технологическому оборудованию и использования несертифицированного программного обеспечения. Деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, а в отношении подсудимого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 273 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Менеджер АЗК и сервисный инженер к моменту рассмотрения дела были осуждены отдельными приговорами Пятигорского городского суда и Промышленного районного суда г. Ставрополя соответственно. В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся и отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Виновность подтверждена совокупностью доказательств, среди которых – оглашенные с согласия сторон показания представителей потерпевших организаций и заключения экспертов.

6. Состав правонарушения.

Объект: родовой – общественная безопасность (раздел IX УК РФ), видовой – безопасность компьютерной информации (гл. 28 УК РФ);

непосредственный – общественные отношения, обеспечивающие безопасное создание, использование и оборот компьютерной информации и средств ее защиты. Дополнительно затронуты имущественные интересы клиентов АЗК и безопасность эксплуатации взрывопожароопасных объектов. Предмет – вредоносные компьютерные программы (неоригинальная прошивка плат электронных счетчиков колонок и сопутствующие утилиты) и компьютерная информация, которую они модифицировали.

Объективная сторона: создание и использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной модификации компьютерной информации и нейтрализации средств ее защиты. Наступили общественно опасные последствия: крупный ущерб (5 207 340,62 руб. превышает 1 млн руб. – примечание 2 к ст. 272 УК РФ), а также тяжкие последствия и угроза их наступления, между действиями и последствиями установлена причинная связь. Квалифицирующие признаки – совершение организованной группой и из корыстной заинтересованности, что вместе с тяжкими последствиями образует ч. 3 ст. 273 УК РФ.

Субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ). Подсудимый – региональный управляющий АО «НК «Роснефть»-Ставрополье», по приговору один из организаторов и руководителей организованной группы, обеспечивавший группе доступ к оборудованию АЗК через подчиненных ему сотрудников.

Субъективная сторона: прямой умысел и корыстная заинтересованность. Подсудимый осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, знал о предназначении создаваемых программ и желал получить от хищения топлива незаконный доход.

7. Обстоятельства, учитываемые судом при принятии решения и назначении наказания.

При назначении вида и размера наказания суд руководствовался общими началами назначения наказания (ст. 60 УК РФ), всесторонне учтя характер и степень общественной опасности совершенных деяний, роль подсудимого в

составе организованной группы, а также данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи. Подсудимый ранее к уголовной ответственности не привлекался (не судим), по месту жительства характеризуется исключительно с положительной стороны, на диспансерных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет высшее образование, состоит в зарегистрированном браке, является инвалидом третьей группы.

Смягчающие обстоятельства: в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признал и учел в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого: совершение преступлений впервые; полное признание своей вины в совершенных преступлениях; отношение к содеянному, искреннее раскаяние и сожаление о случившемся; состояние здоровья подсудимого (наличие третьей группы инвалидности); возраст и тяжелое состояние здоровья его матери (являющейся инвалидом первой группы); положительную характеристику по месту жительства; а также нахождение в зарегистрированном браке. При этом суд отметил, что положения ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат ввиду отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, судом установлено не было, в связи с чем основания для применения положений ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ (изменение категории тяжести преступлений на менее тяжкую) отсутствовали.

Отягчающие обстоятельства: судом не установлены (обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, по всем инкриминируемым преступлениям не установлено).

8. Решение, которое принял суд.

Суд признал подсудимого (Колпакова О.А.) виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 273 УК РФ (создание и использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной модификации компьютерной информации и

нейтрализации средств ее защиты, совершенные организованной группой, причинившие крупный ущерб, из корыстной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия и создавшие угрозу их наступления) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). На основании исследованных доказательств подсудимому назначено наказание: по ч. 3 ст. 273 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 года; по ч. 4 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом 200 000 рублей в доход государства. В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, с возложением обязанностей: в течение 10 суток со дня вступления приговора в силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства и в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного госоргана. Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей определено к самостоятельному исполнению (с уплатой в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу). Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлено прежней до вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобили BMW X5 (2010 г.в.) и Jeep Grand Cherokee Overland (2014 г.в.), приобретенные в результате совершения преступления, конфискованы в собственность государства. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен (частично передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ).

9. Вид наступившей юридической ответственности.

Уголовная ответственность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3448.
5. СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] : база данных судебной практики. – Режим доступа: https://sudact.ru/ (дата обращения: 21.10.2026).